2010

Отчет за дейността



Фонд за компенсиране на инвеститорите

Съдържание

1. **УПРАВЛЕНИЕ** 4

2. **ПРАВНА РАМКА** 5

3. **ДЕЙНОСТ НА ФОНДА** 6

3.1 Инвестиции 6

3.2 Участници 10

3.3 Клиентски активи, управлявани от участниците във Фонда 11

3.4 Експозиция на Фонда при евентуално задействане на схемата 18

3.5 Администрация 22

3.6 Международна дейност 22

4. **НАСОКИ НА ДЕЙНОСТТА НА ФОНДА ПРЕЗ 2011 Г.** 24

Приложения

1. Списък на участниците във Фонда към 31.12.2010 г.

2. Разпределение на броя на клиентите и потенциалната компенсация по групи клиентски активи към 31.12.2010 г.

3. Борсова капитализация и финансови инструменти, подлежащи на компенсация.

4. Основни аспекти на предложението на ЕК за изменение в Директива 97/9/ЕО за схемите за компенсиране на инвеститорите, публикувано на 12 юли 2010 г.

Използвани съкращения

АББ – Асоциация на банките в България;

БАЛИП – Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници;

БАУД – Българска асоциация на управляващите дружества;

БНБ – Българска народна банка;

БФБ – Българска фондова борса;

ДЦК – Държавни ценни книжа;

ЕК – Европейска комисия;

ЕП – Европейски парламент;

ЕС – Европейски съюз;

ЕЦБ – Европейска централна банка;

ЗППЦК – Закон за публичното предлагане на ценни книжа;

ЗПФИ – Закон за пазарите на финансови инструменти;

ИП – Инвестиционни посредници;

КФН – Комисия за финансов надзор;

МФ – Министерство на финансите;

ПС – Парични средства;

ПУДФКИ – Правилник за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите;

СП - Сметна палата;

ТБ – Търговски банки;

УД – Управляващи дружества;

УС – Управителен съвет;

ФГВБ – Фонд за гарантиране на влоговете в банките;

ФИ – Финансови инструменти;

ФКИ – Фонд за компенсиране на инвеститорите;

IADI – International Association of Deposit Insurers (Международна асоциация на организациите за гарантиране на депозитите);

EFDI – European Forum of Deposit Insurers (Европейски форум на институциите за гарантиране на депозитите);

ESMA – European Securities and Markets Authority (Европейски надзорен орган на пазарите на ценни книжа);

UCITS – Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (Предприятия за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа).

1. УПРАВЛЕНИЕ

През 2010 г. Управителният съвет (УС) на Фонда бе в следния състав:

- Милети Младенов - председател
- Ирина Марцева - член
- Атанас Бойчев - член
- Павлина Аначкова-Кантарева - член

Управителният съвет взема решения свързани с инвестиране средствата на Фонда, с приемане на всички административни документи, които се съставят и обявяват по закон, както и с всички въпроси, отнасящи се до участието и задълженията на инвестиционните посредници във Фонда.

През 2010 г. са проведени 12 заседания на УС на Фонда, обсъдени са 67 въпроса и са взети 38 решения.

Оперативното управление на Фонда се осъществява от председателя на УС, който ръководи административния персонал и организира дейността на Фонда.

От 27 септември 2010 г. започна проверка на дейността на Фонда от Сметната палата (СП), която приключи в началото на 2011 г. Проверката не констатира нарушения в управлението и дейността. С оглед подобряване на дейността и отчетността бяха отправени някои препоръки.

За втора поредна година УС на Фонда определи по-ниска от максималната годишна вноска на инвестиционните посредници. Така и през 2011 г. посредниците ще внасят във Фонда 0,5 на сто от средномесечния размер на паричните средства през 2010 г. и 0,05 на сто от средномесечния размер на останалите клиентски активи, подлежащи на компенсация. Решението на УС за по-ниска вноска на участниците в схемата за компенсиране се обяснява с влошеното състояние на търговията на фондовата борса от една страна, и от друга, със

стремежа на Фонда да съдейства за поддържане стабилността и доверието в капиталовия пазар.

През 2010 г. не възникна необходимост Фондът да изплаща компенсации.

Осем посредници, доброволно върнаха лицензa си, а КФН отне лицензa на един посредник, поради административни нарушения.

Най-дискутираната тема през годината бе предложението на ЕК за промени в директивата, касаеща схемите за компенсиране на инвеститорите, оповестено на 12 юли. Предложените изменения предвиждат значителни промени в дейността на схемите *(Приложение № 4)*.

Фондът успешно си сътрудничи с МФ и КФН във връзка с изготвянето на българската позиция по предложенията на ЕК.

Фондът продължи изграждането на добро сътрудничество с институциите, които имат отношение към дейността му, а именно – КФН, БНБ, СП, МФ, БФБ, АББ, БАЛИП и БАУД, както и с участниците във ФКИ.

2. ПРАВНА РАМКА

През 2010 г. нямаше промени в законодателството, касаещо дейността на Фонда. Основните нормативни актове, които пряко засягат дейността на Фонда са ЗППЦК, ЗПФИ, ПУДФКИ, Наредба №23 на КФН, както и приетите от УС вътрешни правила на ФКИ.

На ниво ЕС дейността на схемите за компенсиране на инвеститорите е регламентирана с Директива 97/9/ЕО. През 2010 г. предложените от ЕК промени в директивата не бяха приети от ЕП, тъй като редът предвижда първо те да се съгласуват между страните-членки и ЕК. До края на годината, обаче, консенсус по обсъжданите текстове не бе постигнат.

Предложението на ЕК засяга следните насоки на дейността на схемите: обхват на участниците и защитени активи, финансиране на схемите, лимит на компенсация,

изплащане на компенсации, възможност за допълнително финансиране при недостиг на средства за компенсация, информационна обезпеченост, взаимоотношения с надзорните институции и др.

В *Приложение № 4* е представена по-подробна информация за предложението на ЕК.

През годината Фондът е работил в съответствие с изискванията на националното законодателство и своите вътрешни правила.

3. ДЕЙНОСТ НА ФОНДА

Основната дейност на Фонда е да изплаща компенсации на клиентите на инвестиционни посредници с предварително събрани от участниците средства. Когато не са възникнали обстоятелства по изплащане на компенсации, служителите на Фонда събират информация и изготвят анализи на експозицията на Фонда при евентуално задействане на схемата. Вноските на участниците се определят от УС в съответствие с текущата обстановка, както и в съответствие с направените оценки за потенциалните задължения на Фонда. С действията си Фондът се стреми да спомага за повишаване доверието на инвеститорите в капиталовия пазар. Приоритет е и поддържането на успешно сътрудничество с инвестиционните посредници в България. За реализирането на тези цели съществува нормативна и административна база, която регламентира правата и задълженията на Фонда и на участниците в него.

3.1 Инвестиции

УС периодично прави преглед на „Инвестиционната политика" на Фонда и ако е необходимо внася промени в нея. Основният стремеж на УС в тази насока е „Инвестиционната политика" да е адекватна на състоянието на финансовите пазари. Сигурността и ликвидността на

средствата на Фонда имат водещо значение при вземането на инвестиционни решения.

Към 31.12.2010 г. средствата на Фонда възлизат на 8,33 млн. лв. Нормативните разпоредби предполагат средствата на Фонда да се инвестират във финансови инструменти, издадени или гарантирани от българската държава, краткосрочни депозити в банки и депозити в БНБ.

На *Фигура № 1* е показана структурата на портфейла на Фонда към 31.12.2010 г. и към 31.12.2009 г. Преобладаваща част от средствата на Фонда са в ДЦК като техният дял намалява с 1,6% през 2010 г. спрямо 2009 г. Делът на сумите по разплащателни сметки е незначителен. Експозицията на инвестициите на Фонда е съобразена с разпоредбите на ,,Инвестиционната политика".

Фиг. № 1



Фиг. № 2



На Фигура № 2 е представена падежната структура на портфейла към 31.12.2010 г. и към 31.12.2009 г.

Забелязва се значително намаление на дела на инвестициите със срок от три до пет години от (от 37% през 2009 г. на 9% през 2010 г.) за сметка на увеличение на останалите групи инвестиции.

Към края на 2010 г. средният матуритет на портфейла е 5,26 години[1]. Постъпилите във Фонда вноски на участници през 2010 г. са на сума 1,12 млн. лв. Приходите от инвестиции за 2010 г. са 593 хил. лв. срещу 609 хил. лв. през 2009 г.

[1] Средният матуритет на портфейла е изчислен като сума от сроковете на всички инвестиции, претеглени с дела на съответната инвестиция в общата сума на инвестираните средства.

Фиг. № 3



На *Фигура № 3* е представена реализираната средна доходност от инвестициите на средствата на Фонда от 2005 до 2010 г., съответно по депозитите и по ДЦК[2]. Реализираната средна доходност по депозитите през 2010 г. е 5,27 %, срещу 6,84% през 2009 г. Световната финансова криза и липсата на достатъчно ликвидност на банковия пазар през 2009 г. се отрази на нивото на лихвените проценти по депозитите, което е причина за реализираната по-висока доходност през 2009 г През 2010 г. лихвените нива се понижиха значително. През първите три години от съществуването на Фонда средствата му са

[2] Средната доходност на инвестициите е изчислена като частно от сумата на получения доход от инвестициите през годината (съответно лихви от депозити и купони от ДЦК) и среднопретеглената сума на портфейла в депозити и в ДЦК. Приходите от преоценката на ДЦК не са включени.

инвестирани само в депозити в търговски банки. От 2008 г. в портфейла се включват и ДЦК като сумата им постепенно нараства.

3.2 Участници

В във Фонда участват всички инвестиционни посредници с частичен и пълен лиценз, банките-инвестиционни посредници, както и управляващите дружества.

Кризата на капиталовия пазар и спадът в обема на търговията на БФБ принудиха някои посредници да преустановят дейност. Това направиха 8 посредника и 6 управляващи дружества.

***2010** г. в цифри:*

*През **2010** г. **8** посредника и **6** управляващи дружества се отказаха от лиценза си.*

Към края на 2010 г. във Фонда участват 52 инвестиционни посредника, 23 банки-инвестиционни посредници и 34 управляващи дружества *(Приложение № 1)*.

В началото на 2010 г. КФН издаде лиценз на ИП „Коактории финанс“ АД, който обаче, поради ограничения си предмет на дейност не участва във Фонда.

Слабата търговия на БФБ насочи вниманието на част от посредниците към чуждите пазари. Така към 31.12.2010 г. един български посредник има установен клон в Румъния, като е подал заявление за установяване на клон във Великобритания и в Испания. Българските посредници, работещи на принципа свободно предоставяне на услуги в страни-членки от ЕС, са общо 10 на брой.

ИП от държави-членки на ЕС също могат да осъществяват дейност на територията на страната, както чрез клон, така и чрез свободно предоставяне на услуги. В България са установени клонове на три банки-инвестиционни посредници и един инвестиционен посредник (видно от нотификациите, публикувани от КФН).

За 2010 г. УС на Фонда определи вноските на инвестиционните посредници да бъдат 0,05% от финансовите инструменти и 0,5 % от паричните средства, на средномесечна основа. Това решение бе продиктувано от затрудненото финансово състояние на посредниците и започналото в края на 2009 г. доброволно връщане на лицензи.

2010 г. в цифри:

Поради допуснато административно нарушение един посредник бе наказан с отнемане на лиценз.

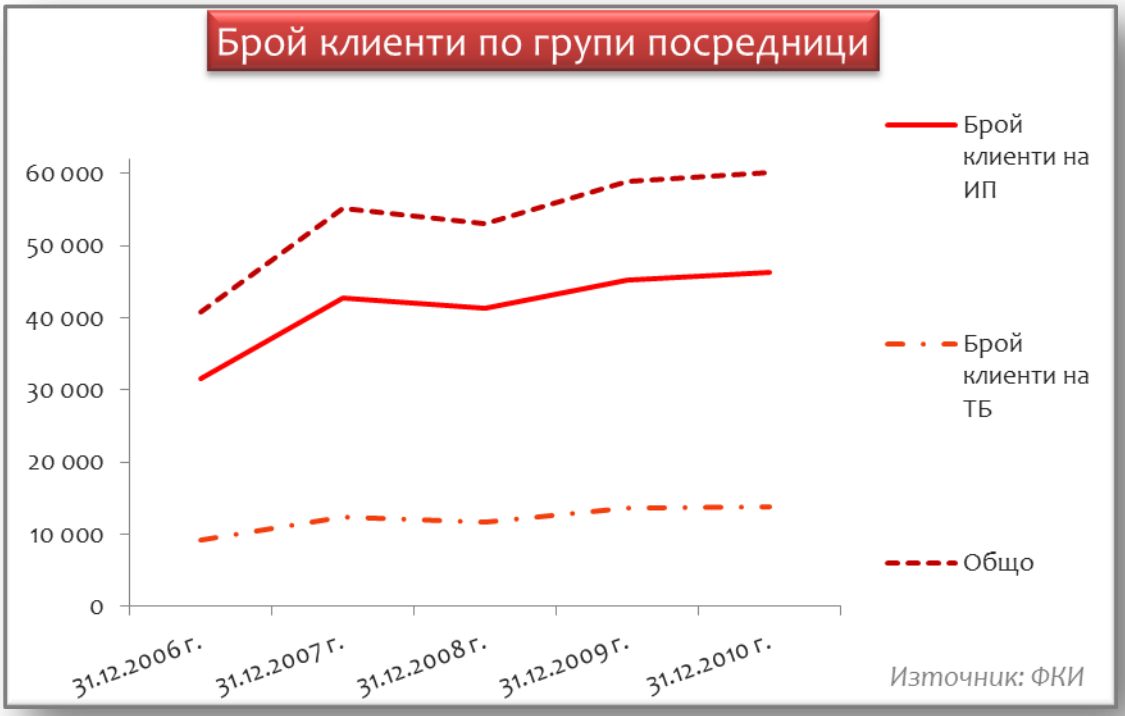
3.3 Клиентски активи, управлявани от участниците във Фонда

Лимитът на предоставяната от Фонда компенсация достигна своето задължително минимално ниво съгласно изискванията на европейското законодателство и от 1 януари 2010 г. е 40 000 лв. за 90% от клиентските активи. Участниците във Фонда представят информация за клиентските активи, управлявани от тях, към края на всеки месец, и за броя на клиентите, подлежащи на компенсация, към края на всяко шестмесечие.

На *Фигура № 4* са представени систематизирани данни за броя на клиентите към 31 декември за периода от 2006 до 2010 г., включително. Броят на защитените от Фонда инвеститори към 31.12.2010 г. е малко над 60 хил. Забелязва се спад по време на кризата в края на 2008 г., след което в края на 2010 г. броят на инвеститорите се връща на нивата от 2007 г. и дори малко ги надвишава. Броят на

инвеститорите, подлежащи на компенсация, нараства от 40 796 през 2006 г. на 60 112 през 2010 г., т.е. бележи ръст от 47%.

Фиг. № 4



В *Приложение № 2* е показано разпределението на броя на клиентите, подлежащи на компенсация, по групи клиентски активи, съответно за ИП и ТБ. Защитените клиенти при посредниците са около 3 пъти повече от клиентите на банките-инвестиционни посредници.

През 2010 г. се наблюдава минимално нарастване на клиентските активи, подлежащи на компенсация, от 1,26 млрд. лв. към 31.12.2009 г. на 1,33 млрд. лв. към 31.12.2010 г. Леко се увеличава делът на защитените клиентски активи в сумата на борсовата капитализация като към 31.12.2010 г. той е 12% срещу 11% към 31.12.2009 г. Увеличението се дължи главно на спада в пазарната капитализация на БФБ,

а не на нарастване сумата на клиентските активи, подлежащи на компенсация *(виж Таблица № 1).*

Табл. № 1 Клиентски активи, борсова капитализация и БВП, към 31 декември.

	2010 г.	2009 г.	2008 г.
Клиентски активи, подлежащи на компенсация (млн. лв)	1 322	1 259	1 314
Борсова капитализация (млн. лв)	10 754	11 796	12 461
Отношение Клиентски активи/Борсова капитализация	12,00%	11,00%	11,00%
БВП (млн. лв)	70 474	68 322	69 295
Отношение Борсова капитализация/БВП	15,00%	17,00%	18,00%

Източник: Интернет страница на БФБ; ФКИ

Сумата на финансовите инструменти (ФИ) и паричните средства (ПС), държани от участниците във Фонда към 31.12.2010 г., по групи участници – инвестиционни посредници (ИП), търговски банки–инвестиционни посредници (ТБ) и управляващи дружества (УД) - е представена в Таблица № 2.

Общата сума на клиентските активи, подлежащи на компенсация, е 1,33 млрд. лв., а на неподлежащите на компенсация – 11,01 млрд. лв., т.е. с около 8 пъти повече от защитените клиентски активи. Забелязва се, че банките държат почти 3 пъти повече клиентски активи в сравнение с инвестиционните посредници.

Сумата на защитените парични средства общо при ИП и УД е 34 млн. лв. срещу 41,16 млн. лв. незащитени. Делът на наличните средства на Фонда (8,33 млн. лв.) в защитените клиентски активи (1,33 млрд. лв.) е 0,6%. Съгласно чл. 77т, ал. 1 от ЗППЦК, когато средствата на Фонда надхвърлят 5% от общия размер на клиентските активи при всички посредници, се преустановява събирането на вноски, т.е. съгласно данните за клиентските активи към 31.12.2010 г., таргетираното ниво следва да е 66 млн. лв. (5% от 1,33 млн. лв.).

Табл. № 2 Клиентски активи към 31.12.2010 г.

	Подлежащи на компенсация клиентски активи	Неподлежащи на компенсация клиентски активи	Отношение Подлежащи на компенсация/ Неподлежащи на компенсация активи
	(лв.)	(лв.)	(%)
ФИ -ТБ	925 793 966	8 078 157 807	**11,46**
ФИ -ИП	362 012 077	2 876 495 466	**12,59**
ПС - ИП	34 027 319	37 504 895	**90,73**
ФИ -УД	3 250 164	13 728 654	**23,67**
ПС -УД	8 808	3 660 099	**0,24**
ОБЩО:	**1 325 092 334**	**11 009 546 921**	**12,02**

Източник: ФКИ

В *Приложение № 3* е показана борсовата капитализация през 2009 и 2010 г. и сумата на финансовите инструменти, подлежащи на компенсация, през съответните години. Делът на финансовите инструменти, подлежащи на компенсация, в сумата на борсовата капитализация е нисък - той варира между 9,99 % и 12,21 %. На *Фигура № 5* е показана сумата на финансовите инструменти, подлежащи на компенсация, по месеци през 2010 г. Не се наблюдават значителни колебания с изключение на м. април, когато сумата на финансовите инструменти, управлявани от ТБ, рязко се увеличава.

Фиг. № 5



От средномесечните стойности на ФИ и ПС при ИП и ТБ по години, се вижда, че от основаването на Фонда до края на 2010 г. за първи път през 2010 г. трендът при ТБ и ИП е разнопосочен (*Фигура № 6*).

През изминалата година ТБ възстановяват част от загубената стойност на клиентските активи по време на кризата, докато при ИП се наблюдава по-скоро тенденция към задълбочаване на спада.

Фиг. № 6



Източник: ФКИ

Средномесечната сума на финансовите инструменти през 2010 г. възлиза на 1,28 млрд. лв. срещу 1,073 млрд. лв. през 2009 г. Средномесечната сума на клиентските активи (ПС и ФИ) е база за изчисляване на годишната вноска на посредниците във Фонда. Вноската се прави на четири равни части до края на месеца, следващ тримесечието.

Вноската на участниците за 2010 г. е в размер на 711 хил. лв., т.е. около три пъти по-малко от вноската за 2009 г. (*Фигура № 7*). Причина за това е, от една страна, почти двойното намаление на базата, върху която се изчислява вноската, и от друга, намаляването на половина на размера на вноската по финансовите инструменти.

През 2010 г. за първи път вноските, плащани от всички ИП, са повече от вноските на ТБ. Предварителните изчисления за вноската за 2011 г. сочат, че през 2011 г. се очакват с около 100 хил. лв. по-големи постъпления от вноски спрямо 2010 г.

Фиг. № 7



** По предварителни данни.*

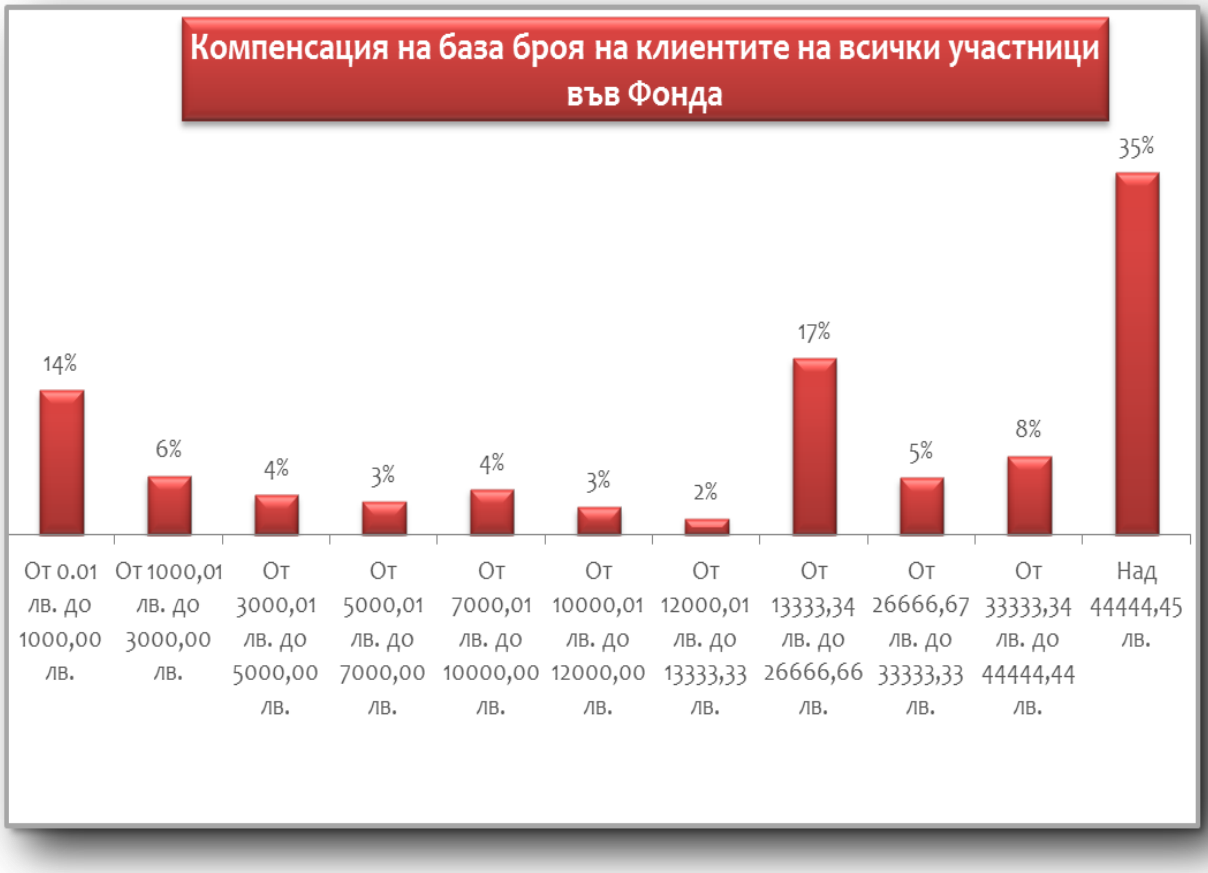
3.4 Експозиция на Фонда при евентуално задействане на схемата

Българската схема е една от малкото, която анализира потенциалните си задължения към клиентите на инвестиционните посредници, които биха възникнали при евентуално задействане на схемата. Този тип анализ е базиран основно на информацията за броя на клиентите, разпределени по групи клиентски активи, към края на всяко шестмесечие. За целите на анализа се използва и информацията от месечните справки за държаните от посредниците клиентски активи, подлежащи на компенсация. На тази база към 31.12.2010 г. общата сума на евентуалните претенции за компенсация е 277 млн. лв., което представлява 21% от всички подлежащи на компенсация клиентски активи[3].

В Приложение № 2 е представена информация за броя на клиентите по групи клиентски активи при ИП и ТБ. Най-голям дял към 31.10.2010 г. имат „дребните" клиенти (71,12%), които притежават активи на сума до 1000 лв. Клиентите с активи над 44444 лв., са само 4,02% от всички клиенти, но те имат най-голям дял при евентуални компенсации - 35% от общата компенсация (*Фигура № 8*). Ако лимитът на компенсация се увеличи на 50 000 евро, делът на компенсациите на клиентите в последната група ще бъде още по-голям.

[3] Максималната компенсация към клиентите на един посредник се изчислява като 90% от сумата на клиентските активи, но не повече от 40 000 лв. на инвеститор. Изчисленията са на база информацията, предоставена от посредниците към 31.12.2010 г. Поради агрегирания характер на информацията, така получената максимална компенсация е леко завишена.

Фиг. № 8



Източник: ФКИ

В Таблица № 3 е представено разпределение на посредниците спрямо общата сума на компенсациите, които биха се изплатили на клиентите на всеки един от тях, взет поотделно. Най-много посредници попадат в интервала на компенсация до 500 000 лв. (25,33%), следвани от интервала на компенсация от 1 до 2 млн. лв. (17,33%).

Средствата на Фонда към 31.12.2010 г. биха стигнали за компенсацията на няколко посредника в първите интервали или за всеки един от посредниците, взет поотделно в интервалите до 8 млн. лв. При 6 участника в схемата е възможно средствата на Фонда да се окажат недостатъчни, което би наложило събиране на допълнителни средства, съгласно регламентацията в чл. 77с от ЗППЦК.

Табл. № 3 Разпределение на участниците във ФКИ според компенсацията, която Фондът би изплатил на техните клиенти

Размер на компенсацията, която Фондът би изплатил на клиентите на всеки един участник поотделно.	Брой участници във Фонда (към 31.12.2009 г.)	Процентно изражение на разпределението на компенсацията по групи спрямо общия брой посредници.
До 500 000 лв.	19	25,33%
От 500 000,01 лв до 1 млн. лв.	10	13,33%
От 1000 000,01 лв. до 2 млн.лв	13	17,33%
От 2 000 000,01 лв. до 3 млн. лв.	6	8,00%
От 3 000 000,01 лв до 4 млн. лв.	11	14,67%
От 4 000 000,01 лв. до 6 млн. лв	5	6,67%
От 6 000 000,01 лв. до 8 млн. лв	5	6,67%
Над 8 млн. лв.	6	8,00%

Източник: ФКИ

В *Таблица № 4* е представено разпределение на посредниците според сумата на държаните от тях парични средства, подлежащи на компенсация. Счита се, че вероятността да се злоупотреби с парични средства на клиенти е по-голяма, отколкото с финансови инструменти. Аналогично и изплащането на компенсация за паричните средства би следвало да е по-вероятно.

Табл. № 4 Разпределение на ИП според сумата на държаните от тях парични средства

Размер на паричните средства	Брой ИП (към 31.12.2010 г.)	Дял от общия брой (%)
до 100 000 лв.	29	60
от 100 000,01 лв. до 200 000 лв.	5	10
от 200 000,01 лв. до 400 000 лв.	3	6
от 400 000,01 лв. до 600 000 лв.	1	2
от 600 000,01 лв. до 1 000 000 лв.	1	2
от 1 000 000,01 лв. до 3 000 000 лв.	5	10
от 3 000 000,01 лв. до 7 000 000 лв.	3	6
от 7 000 000,01 лв. до 11 000 000 лв	1	2
Общо:	**48**	**100**

Източник: ФКИ

Вижда се, че преобладават посредниците, които държат клиентски парични средства на сума по-малка от 100 хил. лв. (60%). Девет посредника държат парични средства над 1 млн. лв., а при един защитените пари са повече от разполагаемите във Фонда средства. Сумата на паричните средства, държани от инвестиционните посредници, е около 34 млн. лв. и представлява 2,6% от общата сума на клиентските активи, подлежащи на компенсация към 31.12.2010 г.

3.5. Администрация

Персоналът на Фонда се състои от пет служители, назначени на трудов договор. Средно през 2010 г. по трудов договор са били заети четири лица.

Качеството и резултатите от работата на персонала се следят и оценяват от председателя на УС, съобразно изискванията на вътрешните правила. Администрацията на Фонда се стреми да отговаря адекватно на възникващите въпроси.

Успешното сътрудничество с посредниците и институциите е водещо в дейността на Фонда.

Служителите имат възможност да посещават курсове и семинари за повишаване на квалификацията, което спомага за повишаване на ефективността и качеството на работа. Фондът провежда балансирана социална политика спрямо служителите си, което в последните години дава резултати по отношение на подобряване на работната среда и намаляване на текучеството на персонала.

Служителите на Фонда през 2010 г. са изпълнявали всички свои задължения в съответствие със законовите изисквания и вътрешните правила на Фонда.

3.6. Международна дейност

През 2010 г. Фондът продължи да осъществява активна международна дейност. Освен контактите по линия на членството на Фонда в EFDI (Европейския форум на организациите за защита на депозитите) и връзките със схеми за компенсиране на инвеститорите от страни-членки на ЕС, Фондът участва и в обсъждане на проектоизменения в директивата. През 2009 г. ЕК изпрати няколко въпросника до схемите за компенсиране на инвеститорите, по тематика от тяхната дейност. След последния въпросник, получен в края на м. ноември 2009 г., ЕК организира на

9 февруари 2010 г. в Брюксел среща на представители на схемите за компенсиране на инвеститорите. По време на срещата бяха обсъдени въпроси, касаещи финансирането на схемите, минималното ниво на защита, закъсненията при изплащане на компенсации и др. Представител на Фонда участва активно в дискусията.

Впоследствие на 12.07.2010 г. ЕК публикува предложението си за изменение в директивата[4]. В *Приложение №* 4 е дадена систематизирана информация за най-важните аспекти на предложението на ЕК.

През м. август в Лондон се състоя среща на работна група на EFDI, на която присъстваха представители на схеми за защита на инвеститорите от 14 страни-членки, включително България. Като цяло всички участници се обединиха около мнението, че някои предложения на ЕК са спорни и ще станат обект на дискусия.

Това се отнася за включването на UCITS в схемите, осигуряването на защита за инвеститорите при фалит на трета страна (попечител), увеличаването на нивото на защита от 20 000 евро на 50 000 евро, въвеждането на възможност за трансгранични заеми между схемите за компенсиране на инвеститорите от страните-членки и др. Срещата беше полезна и допринесе за разработване на становището на всяка схема и страна по предложението на ЕК.

Фондът представи експертно становище в МФ във връзка с предложението на ЕК и продължи активно да подпомага комуникацията на МФ със Съвета на ЕС. От м. септември 2010 г. в Съвета на ЕС започна обсъждане на промените от всички страни-членки. Представител на Фонда присъства на една от срещите като изложи българската позиция, предварително съгласувана с МФ. През 2010 г. страните-членки и ЕК не постигнаха съгласие по някои въпроси, което отложи приемането на измененията в директивата за мандата на

[4] Вж.http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/investor_en.htm

Унгарското председателство през 2011 г.

През 2010 г. председателят на УС на Фонда участва в годишната среща на EFDI в Рим, на която се проведе и конференция, организирана съвместно с IADI (Международната асоциация на организациите за гарантиране на депозитите).

4. НАСОКИ НА ДЕЙНОСТТА НА ФОНДА ПРЕЗ 2011 г.

Участието на представители на Фонда на различни международни срещи през 2010 г. постави на преден план нови аспекти на дейността на Фонда, които ще бъдат актуални през 2011 г. Очакваните промени в директивата (*Приложение № 4*) ще наложат подобряване на отчетността и предварителния анализ на информацията в схемите. Българската схема е една от най-напредналите в това отношение. Изградената електронна система за обработка на подаваната от посредниците информация се усъвършенства и автоматизира, като през следващите години ще се търси още по-голяма ефективност от софтуера. След влизането в сила на измененията в директивата ще се наложи транспониране на новите разпоредби в националното законодателство – процес, в който се очаква Фондът да участва активно.

Експертите на Фонда ще продължат успешното сътрудничество с участниците в схемата, но и ще следят за изпълнението на всички техни задължения и при съмнение за нередности ще сезират, както и досега, съответните надзорни органи.

Съвместните действия със схемите от ЕС бяха ползотворни и дадоха резултат при обсъждане на промените в директивата през 2010 г. Това накара ЕК да преосмисли някои от предложенията. И през 2011 г. Фондът ще продължи сътрудничеството си с EFDI и европейските схеми за компенсиране на инвеститорите. Предвижда се домакинството на една от срещите на работната група през 2011 г. да бъде в България, което би повлияло

позитивно на репутацията на българската схема.

Фондът ще продължи сътрудничеството си и със схемите, в които членуват клонове на български посредници.

Както досега действията на Фонда ще бъдат в съответствие с нормативните изисквания, което е гаранция за постигане на основната му цел - да допринася за повишаване стабилността и доверието в капиталовия пазар в страната.

Списък на участниците във Фонда към 31.12.2010 г.

Приложение № 1

Инвестиционни посредници

1 АБВ – Инвестиции ЕООД
2 Авал Ин АД
3 АВС Финанс ЕАД
4 Адамант Кепитъл Партнърс АД
5 Арго – Инвест АД
6 Астра Инвестмънт АД
7 Балканска инвестиционна компания АД
8 Балканска консултантска компания ЕАД
9 ББГ Симекс – България ООД
10 БГ Проинвест АД
11 Булекс Инвест АД
12 Варчев Финанс ЕООД
13 Глобал Маркетс ООД
14 Д.И.С.Л. Секюритийс АД
15 Дилингова Финансова Компания АД
16 Евродилинг АД
17 Златен Лев Брокери ООД
18 ИП Интеркапитал Маркетс АД
19 ИП Фаворит АД
20 Кепитъл маркетс АД
21 КМ Инвест ЕАД
22 Наба Инвест АД
23 Позитива АД
24 Популярна каса – 95 АД
25 Реал Финанс АД
26 Стандарт Инвестмънт АД
27 Трейдвил ЕАД
28 Фико Инвест ООД
29 Фоукал Пойнт Инвестмънтс АД
30 БенчМарк Финанс АД
31 Бета корп АД
32 Булброкърс АД
33 Бул Тренд Брокеридж ООД
34 Евро – Финанс АД
35 Елана Трейдинг АД
36 Загора Финакорп АД
37 Делта Сток АД
38 ИП МакКап Брокерс АД
39 Капитал Инженер Проект ООД
40 Капман АД
41 Карол АД
42 Кепитъл инвест ЕАД
43 Първа Финансова Брокерска Къща ООД
44 Сомони Файненшъл Брокеридж ООД
45 София Интернешънъл Секюритиз АД
46 Статус Инвест АД
47 Ти Би Ай Инвест ЕАД
48 Фактори АД
49 ФК Евър АД
50 ИП Фина – С АД
51 Юг Маркет АД
52 ЕФГ Секюритис ЕАД

Източник: ФКИ

Списък на участниците във Фонда към 31.12.2010 г.

Приложение № 1

Търговски банки - инвестиционни посредници
1. Банка ДСК ЕАД
2. Банка Пиреос България АД
3. Българо-американска Кредитна Банка АД
4. Българска банка за развитие АД
5. Емпорики Банк - България ЕАД
6. Интернешънъл Асет Банк АД
7. Корпоративна ТБ
8. Обединена Българска Банка АД
9. Общинска Банка АД
10. Първа Инвестиционна Банка АД
11. Райфайзен Банк АД
12. СЖ Експресбанк АД
13. СИБанк АД
14. Ситибанк Н.А.- клон София
15. ТБ Алианц България АД
16. ТБ Инвестбанк АД
17. ТБ МКБ Юнионбанк АД
18. Токуда Банк АД
19. Търговска Банка Д АД
20. Уни Кредит Булбанк АД
21. Централна Кооперативна Банка АД
22. ЧПБ Тексим АД
23. Юробанк и Еф Джи България АД

Източник: ФКИ

Списък на участниците във Фонда към 31.12.2010 г.

Приложение № 1

Управляващи дружества	
1 Аврора Кепитъл АД	18 Нюуей Асет Мениджмънт АД
2 Адамант Кепитъл Мениджмънт ЕАД	19 ОББ Асет Мениджмънт АД
3 Алфа Асет Мениджмънт ЕАД	20 Общинска Банка Асет Мениджмънт ЕАД
4 Актива Асет Мениджмънт АД	21 ПФБК Асет Мениджмънт АД
5 Астра Асет Мениджмънт АД	22 Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД
6 БенчМарк Асет Мениджмънт АД	23 Реал Финанс Асет Мениджмънт АД
7 Болкан Капитал Мениджмънт АД	24 Сентинел Асет Мениджмънт АД
8 Варчев Мениджинг Компани ЕАД	25 Сомони Асет Мениджмънт АД
9 ДСК Управление На Активи АД	26 Стандарт Асет Мениджмънт АД
10 Експат Асет Мениджмънт ЕАД	27 Статус Капитал АД
11 Елана Фонд Мениджмънт АД	28 Съгласие Асет Мениджмънт АД
12 Инвест Фонд Мениджмънт АД	29 Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД
13 Инвест Кепитъл ЕАД	30 УД Златен Лев Капитал АД
14 Капман Асет Мениджмънт АД	31 Интеркарт Инвестмънтс АД
15 Карол Капитал Мениджмънт ЕАД	32 Ултима Капитал Мениджмънт ЕАД
16 КД Инвестмънтс ЕАД	33 ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД
17 КТБ Асет Мениджмънт АД	34 Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД

Източник: ФКИ

Приложение № 2

Разпределение на броя на защитените клиенти и потенциалната компенсация по групи клиентски активи към 31.12.2010 г.

ГРУПИ КЛИЕНТСКИ АКТИВИ	Брой клиенти при ИП		Потенциална компенсация при ИП (хил. лв.)		Брой клиенти при ТБ		Потенциална компенсация при ТБ (хил. лв.)		Обща потенциална компенсация по групи клиентски активи при ИП и ТБ (хил. лв.)	
От 0,01 лв. до 1000,00 лв.	34 308	74%	30 877	17,12%	8 445	61,27%	7 601	7,85%	**38 478**	**13,88%**
От 1000,01 лв. до 3000,00 лв.	4259	9%	11 499	6,38%	1 547	11,22%	4 177	4,31%	**15 676**	**5,66%**
От 3000,01 лв. до 5000,00 лв.	1710	4%	7 695	4,27%	652	4,73%	2 934	3,03%	**10 629**	**3,83%**
От 5000,01 лв. до 7000,00 лв.	1017	2%	6 407	3,55%	381	2,76%	2 400	2,48%	**8 807**	**3,18%**
От 7000,01 лв. до 10000,00 лв.	985	2%	8 865	4,92%	361	2,62%	3 249	3,35%	**12 114**	**4,37%**
От 10000,01 лв. до 12000,00 лв.	471	1%	5 087	2,82%	209	1,52%	2 257	2,33%	**7 344**	**2,65%**
От 12000,01 лв. до 13333,33 лв.	269	1%	3 228	1,79%	93	0,67%	1 116	1,15%	**4 344**	**1,57%**
От 13333,34 лв. до 26 666,66 лв.	1391	3%	33 384	18,51%	568	4,12%	13 632	14,08%	**47 016**	**16,96%**
От 26 666,67 лв. до 33 333,33 лв.	346	1%	10 380	5,76%	160	1,16%	4 800	4,96%	**15 180**	**5,48%**
От 33 333,34 лв. до 44 444,44 лв.	347	1%	13 880	7,70%	177	1,28%	7 080	7,31%	**20 960**	**7,56%**
Над 44 444,45 лв.	1226	3%	49 040	27,19%	1190	8,63%	47 600	49,15%	**96 640**	**34,86%**
Общо	**46 329**	**100%**	**180 342**	**100,00%**	**13 783**	**100,00%**	**96 846**	**100%**	**277 188**	**100%**

Източник: ФКИ

Борсова капитализация и финансови инструменти, подлежащи на компенсация

Година:	2010 г.								2009 г.		
	Борсова капитализация	Процентно изменение в борсовата капитализация през 2010 г. спрямо 2009 г.	Финансови инструменти, подлежащи на компенсация при всички ИП.		Финансови инструменти, подлежащи на компенсация, при ТБ		Финансови инструменти, подлежащи на компенсация, общо при всички посредници		Борсова капитализация	Финансови инструменти, подлежащи на компенсация, общо при всички посредници	
	хил. лв.		хил. лв.	Дял в борс. кап-я	хил. лв.	Дял в борс. кап-я	хил. лв.	Дял в борс. кап-я	хил. лв.	хил. лв.	Дял в борс. кап-я
Месец	(1)	(2) = [(1) -(9)]/(9)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5)	(6) = (5)/(1)	(7) = (3)+(5)	(8) = (7)/(1)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
Януари	9 917 224	-1,48%	455 498	4,59%	707 773	7,14%	1 163 271	11,73%	10 066 712	1 005 396	9,99%
Февруари	9 639 360	22,40%	439 617	4,56%	703 119	7,29%	1 142 736	11,85%	7 875 008	916 003	11,63%
Март	9 773 268	15,97%	446 457	4,57%	792 286	8,11%	1 238 743	12,67%	8 427 668	950 980	11,28%
Април	9 885 922	3,57%	443 817	4,49%	1 048 693	10,61%	1 492 509	15,10%	9 544 793	1 045 053	10,95%
Май	9 152 322	-5,65%	420 922	4,60%	923 350	10,09%	1 344 272	14,69%	9 700 744	1 106 473	11,41%
Юни	9 031 604	-2,13%	417 436	4,62%	942 315	10,43%	1 359 751	15,06%	9 228 226	1 076 107	11,66%
Юли	9 030 365	3,46%	393 969	4,36%	888 213	9,84%	1 282 182	14,20%	8 728 530	1 065 382	12,21%
Август	9 244 360	-7,15%	396 624	4,29%	838 035	9,07%	1 234 659	13,36%	9 956 549	1 127 381	11,32%
Септември	9 284 840	-12,26%	399 319	4,30%	860 524	9,27%	1 259 843	13,57%	10 582 585	1 197 840	11,32%
Октомври	8 896 639	-11,14%	372 927	4,19%	908 167	10,21%	1 281 094	14,40%	10 011 721	1 190 098	11,89%
Ноември	9 173 692	-5,66%	364 307	3,97%	923 937	10,07%	1 288 245	14,04%	9 724 485	1 183 380	12,17%
Декември	9 342 040	-8,06%	362 017	3,88%	925 794	9,91%	1 287 811	13,79%	10 161 275	1 240 903	12,21%

Източник: Интернет страница на БФБ; ФКИ

Основни аспекти на предложението на ЕК за изменение в Директива 97/9/ЕО за схемите за компенсиране на инвеститорите, публикувано на 12 юли 2010 г.

В Директива 97/9/ЕО за схемите за компенсиране на инвеститорите не са правени промени от нейното създаване през 1997 г. досега. За този период от 13 години капиталовият пазар претърпя съществено развитие. Причината за създаване на схемите за компенсиране на инвеститорите е необходимостта от защита на дребните инвеститори, в случай че инвестиционните посредници, които държат техни финансови активи, не са в състояние да ги върнат, поради причини, пряко свързани с финансовото състояние на посредниците. Обикновено такива случаи възникват при измама или злоупотреба с клиентски активи от страна на посредниците. Със своята дейност схемите допринасят за поддържане на доверието в капиталовия пазар.

С приемането на Директивата за пазарите на финансови инструменти (MiFID) се разшири гамата на финансовите инструменти и услуги. Настоящите промени, предложени от ЕК, целят постигане на съответствие между двете директиви (MiFID и Директива 97/9/ЕК) в посока на финансовите инструменти и услуги, които се регламентират и защитават, както и обхвата на инвеститорите. Тази насока на промените е важна за стабилността на капиталовите пазари, но от друга страна възникват някои съществени въпроси, подлежащи на допълнително проучване и анализ. На 12 юли 2010 г. ЕК официално публикува своето предложение за промени в европейската директива за схемите за компенсиране на инвеститорите, придружено от анализ на дейността на схемите. Предложените промени засягат всички основни дейности на схемите. По-долу е дадено резюме на предложението, като е съществено да се отбележи, че това е първото предложение на ЕК и неговото обсъждане ще продължи, т.е. при влизането в сила на директивата е възможно предложението да претърпи промени.

I. Увеличение на лимита на компенсация

Действащата директива изисква минималното ниво на компенсация, предоставяно от всяка схема в ЕС, да бъде 20 000 евро. Във връзка с промените в нивото на гарантираните депозити, което бе увеличено първоначално до 50 000 евро, а от началото на 2011 г. достигна 100 000 евро, както и поради натрупаната инфлация за изминалите 13 години, ЕК предлага покачване на лимита на компенсация до

50 000 евро. Съществено е да се отбележи, че ЕК предлага премахване на изискването за предоставяне на минимална компенсация, като за сметка на това се въвежда единно ниво на компенсация за всички страни членки. Това ще наложи схемите с лимит на компенсация над 50 000 евро, да го намалят, което не би било добър сигнал за защитените от тях инвеститори.

От друга страна, схемите с лимит 20 000 евро, ще трябва да го увеличат 2,5 пъти, което ще натовари многократно и разходите им при изплащането на компенсации.

Предложението предвижда и премахване на опцията за съфинансиране, при която част от риска се понася от инвеститорите. В новите разпоредби се предвижда изплащане на 100% от защитените клиентски активи. Досега директивата даваше възможност до 10% от риска да бъде за сметка на инвеститорите, което имаше за цел да ограничи моралния риск при избор на инвестиционен посредник от страна на клиентите.

Предложението на Комисията предвижда тя да има възможност с делегирани актове да променя нивото на компенсация, вземайки предвид определени условия като нивото на инфлация в ЕС и др.

II. Включване на UCITS в схемата

Предложението на ЕК предвижда схемите да компенсират загуби на инвеститори в UCITS, когато предприятията за колективно инвестиране не могат да възстановят пари или финансови инструменти, поради причини, пряко свързани с депозитарите на UCITS, където се държат дялове или пари на инвеститорите.

III. Покритие на схемата при фалит на трета страна (попечител)

Съгласно предложените промени случаите, в които схемите ще възстановяват средства на инвеститорите, ще зависят освен от финансовото състояние на инвестиционните фирми, и от финансовите обстоятелства около всяка трета страна, при която инвестиционните посредници са депозирали финансови инструменти на клиенти, в случаите, когато тази трета страна не може да им ги възстанови.

IV. Въвеждане на минимално ниво на разполагаемите ресурси на схемите

Тъй като не всички схеми се финансират предварително, ЕК предлага те да съберат паричен фонд в размер на 0,5% от паричните средства и финансовите инструменти, подлежащи на компенсация, и този фонд да бъде инвестиран в депозити и ниско рискови активи със срок не по-дълъг от 2 години.

V. Изискване за предварително (ex-ante) финансиране на схемите

Досега немалка част от схемите в ЕС събираха вноски след възникване на събитие, което изисква изплащане на компенсации. ЕК предлага тази възможност да се премахне и всяка схема да събира предварително средства под формата на годишни вноски от участниците, като с натрупания фонд се изплащат компенсации.

VI. Създаване на възможност за взаимно кредитиране между схемите за компенсиране на инвеститорите в ЕС

Поради възникналите в миналото случаи на недостиг на средства за изплащане на компенсации в някои европейски схеми, ЕК предлага механизъм за заемане на средства между отделните схеми. Този механизъм предвижда всяка схема да задели 10% от таргетирания предварителен фонд от средства, които да са на разположение за кредитиране на нуждаещи се схеми от ЕС. Целият процес по заемането следва да се координира и контролира от новосъздадения Европейски надзорен орган на пазарите на ценни книжа (ESMA), който ще бъде част от новия Европейски съвет за системен риск. Параметрите на кредитния механизъм предвиждат заемите да бъдат за период до 5 години при лихвен процент, съответстващ на пределния лихвен процент по кредитите, определен от ЕЦБ.

VII. Възможност за частично изплащане на компенсации

В чл. 9, т. 2 от директивата се добавя текст, който допуска изплащане на частични компенсации, в размер на 1/3 от иска на инвеститора, основан на първоначалната оценка на синдика за стойността на съответното вземане. Към това плащане следва да се пристъпи след изтичане на 9-месечния срок от момента на установяване на събитието, което е задействало схемата. Причините за това предложение от страна на ЕК са проблемите в някои схеми при набиране на необходимите средства за изплащане на компенсации, което е забавило изплащането им с години (например, в Чехия, но и не само там). Въвеждането на частични компенсации цели да намали недоволството на инвеститорите в случаите, когато за разкриване на злоупотребата и уточняването на фактическите данни е необходим по-дълъг период от време. Това решение ще осигури също по-бързо възстановяване на средствата на инвеститорите. Проектът за изменение в директивата предвижда и задължение на държавите-членки да гарантират, че схемата може да възстанови частично изплатените суми, ако те са били изплатени неправомерно.

Предвид значителните различия в историята и организацията на схемите в ЕС, някои от предложенията на ЕК най-вероятно ще претърпят изменения преди окончателното им приемане от ЕП. До края на 2010 г. не бе постигнато единодушие между страните-членки по предложенията. Дискусиите ще продължат и през 2011 г. След приемането на измененията от ЕП и влизането им в сила, държавите-членки ще разполагат със срок от една година, за да транспонират новите разпоредби в националното си законодателство.